

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 75880/2017 R.G.T.

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Vetere e Tiziana Papasergio, come da procura in atti;

ricorrente

E

CP_1, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gervasi, come da procura in atti;

resistente

Con l'intervento del P.M.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.11.2017 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate le figlie *Per_1* (in data 6.5.1993) e *Per_2* (in data 25.12.1997), e di avere ottenuto la sentenza di separazione dal Tribunale di Paola in data 5.4./6.4.2017 (in atti, passata in giudicato), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione di un assegno di mantenimento a suo carico per le figlie, da corrispondersi direttamente alle stesse, pari

ad euro 350,00 mensili ciascuna, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Roma, nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in Belvedere Marittimo (CS), Contrada Livorni n. 19.

Si costituiva la resistente la quale aderiva alla pronuncia di divorzio, nonché alle condizioni economiche richieste nel ricorso, unicamente chiedendo che le spese straordinarie per le due figlie fossero a totale carico del padre.

In sede presidenziale venivano suddivise le spese straordinarie per le due figlie per il 60% a carico del marito e per il restante 40% a carico della moglie, revocato l'assegno di mantenimento per la resistente (in questa sede non richiesto e fissato in sede di separazione in euro 100,00 mensili), confermato l'assegno di mantenimento di cui alla sentenza di separazione per le due figlie a carico del **Pt_1**, pari ad euro 350,00 mensili ciascuna, disposto il versamento diretto alle due ragazze come richiesto da entrambe le parti.

Con la memoria integrativa, il ricorrente chiedeva di contribuire alle figlie con la somma di euro 200,00 mensili ciascuna e che anche la moglie contribuisse con una somma di pari importo, inalterate le altre domande svolte.

Con la comparsa di costituzione, la resistente chiedeva la conferma delle statuizioni economiche assunte in sede presidenziale.

Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.

Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata. Infatti, l'ordinanza presidenziale nell'ambito del giudizio di divorzio risulta essere stata emessa in data 22./24.10.2013 (cfr. provvedimento, in atti).

Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.

Può, poi, essere assegnata la casa coniugale al **Pt_1**, avendo incontestatamente il ricorrente dichiarato in sede presidenziale che le due figlie studiano fuori sede ma

hanno mantenuto il legame con lui e la casa coniugale, rientrando nella detta abitazione molto spesso.

Quanto all'aspetto economico, deve osservarsi che la CP_1 non risulta avere svolto attività lavorativa durante il matrimonio, essendosi sempre occupata della famiglia, circostanza non contestata, né risulta avere svolto successivamente lavori retribuiti, dovendosi, tuttavia, dare atto di un'entrata per l'anno 2019 pari ad euro 6.946,00 complessivi per lavoro subordinato a tempo determinato (cfr. CU 2020, in atti), indicato nella comparsa conclusionale come una supplenza. La resistente risulta vivere nell'abitazione del suo nuovo compagno (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), dal quale nel 2017 ha avuto anche un figlio, circostanza pacifica, e risulta proprietaria per 1/15 di un magazzino ed un immobile in S. Lorenzo del Vallo (cfr. dichiarazione citata).

Il Pt_1, invece, è Comandante della Stazione Carabinieri di S. Agata di Esaro (CS), è proprietario della casa coniugale, per la quale corrisponde la somma di euro 558,00 mensili a titolo di mutuo, nonché di alcuni terreni edificabili ed in parte coltivati per le esigenze familiari (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), oltre ad essere titolare di un reddito pari ad euro 2.192,00 mensili calcolati al netto su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2020, in atti).

Ciò premesso, valutate anche le iniziali domande svolte dal ricorrente, poi modificate senza che siano state dedotte motivazioni specifiche, ritiene questo Collegio che possano essere confermate le statuizioni indicate in sede presidenziale, a sua volta confermate, quanto all'assegno di mantenimento per le due figlie pari ad euro 350,00 mensili ciascuna, delle condizioni della separazione, a cui deve essere aggiunto l'CP_2 fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese direttamente alle stesse presso il loro domicilio), oltre al 60% delle spese straordinarie per le due ragazze di cui al protocollo di questo Tribunale, restando il 40% a carico della CP_1.

Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza del Pt_1 in ordine alla domanda di natura economica, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da **Parte_1** e **CP_1** in Paola (CS) in data 7.1.1993;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 5, parte II, serie A);
- assegna la casa coniugale al **Pt_1** ;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del **Pt_1** per le due figlie pari ad euro 350,00 mensili ciascuna, di cui all'ordinanza presidenziale, a sua volta confermativa delle condizioni della separazione, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio delle figlie direttamente alle stesse), oltre al 60% delle spese straordinarie per le due ragazze di cui al protocollo di questo Tribunale;
- condanna il **Pt_1** alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla **CP_1** nella misura di un terzo, liquidate in euro 538,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.

Così deciso in Roma, 29.3.2021

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Francesca Cosentino

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi